



المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مراكش آسفي

تقرير نهاية المجزوءة

المجزوءة: أخلاقيات المهنة والتشريع التربوي

تحت إشراف
د. عبد الجبار الكريمي

من إنجاز
هبة بن الدريوش

فهرس المحتويات

3	1. مقدمة — الرؤية الشاملة للمجزوءة	3
3	2. بنية المجزوءة ومحتواها	3
4	3. مكتسبات المجزوءة	4
4	3.1 القاعدة القانونية: المدخل المفاهيمي	4
4	3.2 الإطار المفاهيمي والتاريخي لأخلاقيات المهنة	4
5	3.3 مصادر أخلاقيات مهنة التدريس ومبادئها المؤطرة	5
5	3.4 أخلاقيات المهنة والقانون: التشريع التربوي ومصادره	5
6	3.5 الأنظمة الأساسية: الوظيفة العمومية وموظفو التربية الوطنية	6
6	3.6 المسؤوليات والعقوبات التأديبية	6
6	3.7 الحوادث المدرسية والرياضية وحوادث الشغل	6
7	3.8 تقنيات التراسل الإداري	7
7	3.9 آليات تفعيل أخلاقيات المهنة في مجال التربية والتكوين	7
7	4. العرض الذي أنجزته مجموعتنا	7
7	4.1 السياق والمنهج البيداغوجي	7
8	4.2 المحاور المقدمة ومنطق التعليم	8
8	5. أثر المجزوءة	8
8	5.1 دعامة أخلاقية وقانونية في مسار التكوين	8
9	5.2 الأثر البيداغوجي للعرض	9
9	5.3 تنمية الكفايات المستعرضة	9
9	6. خاتمة	9

1. مقدمة — الرؤية الشاملة للمجزوءة

أتاحت لي مجزوءة أخلاقيات المهنة والتشريع التربوي فرصة استثنائية لفهم الإطار القانوني والأخلاقي الذي يُنظم الفعل التعليمي ويُؤطره. فالأستاذ في المنظومة التربوية المغربية ليس مجرد ناقل للمعرفة، بل هو موظف عمومي تتشابك في شخصيته أبعاد مهنية وأخلاقية وقانونية تُشكل مجتمعةً هويته المهنية الكاملة. منذ اللقاء الأول، أدركت أن هذه المجزوءة لا تُزودنا بمعلومات نظرية مُجرّدة، بل تبني فينا وعياً تأملياً بما يعنيه أن نكون أساتذة مسؤولين، ملتزمين بالقيم وموعين بحقوقهم وواجباتهم.

يسعى هذا التقرير إلى تقديم صورة وفيّة عن مساري الشخصي في هذه المجزوءة، من خلال استعراض محاورها الرئيسية وتبيان قيمتها التكوينية، مع إبراز العرض الذي أنجزته مجموعتنا، وما أضافه لي على الصعيدين المعرفي والمهني.

2. بنية المجزوءة ومحتواها

تتنظم مجزوءة أخلاقيات المهنة والتشريع التربوي وفق بنية متكاملة تجمع بين الأبعاد الفلسفية والقانونية والتطبيقية. وتندرج محاورها من التأسيس المفاهيمي إلى الإجراءات العملية، مُشكّلةً منظومة مترابطة الحلقات تُجهّز الأستاذ لمواجهة واقعه المهني اليومي بكل ثقة واقتدار.

المحور	الموضوع	النقاط الأساسية
المحور 1	مدخل لدراسة القاعدة القانونية	تعريف القاعدة القانونية، خصائصها، أنواعها، التمييز بينها وبين القواعد الأخلاقية
المحور 2	الإطار المفاهيمي والتاريخي	تعريف أخلاقيات المهنة، التطور التاريخي، المفاهيم المرتبطة: الالتزام، المسؤولية، الكرامة
المحور 3	مصادر أخلاقيات مهنة التدريس	المصادر الدينية والتشريعية والمجتمعية، المواثيق الدولية، مدونة أخلاقيات التعليم
المحور 4	المبادئ المؤطرة لأخلاقيات المهنة	مبادئ الاحترام، الأمانة، العدل، الحياد، الولاء للمؤسسة وللوطن
المحور 5	أخلاقيات المهنة والقانون — التشريع التربوي	العلاقة بين الأخلاق والقانون، التشريع التربوي: تعريفه ومصادره وأهميته
المحور 6	النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية	النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية: الحقوق، الواجبات، مسار الترقى والتأديب
المحور 7	النظام الأساسي الخاص لموظفي التربية الوطنية	الخصوصيات التشريعية لموظفي التربية الوطنية: الواجبات البيداغوجية، التفقيش، التأهيل
المحور 8	المسؤوليات والعقوبات التأديبية	أنواع المسؤوليات: إدارية ومدنية وجنائية. العقوبات التأديبية ومسطرة اتخاذها
المحور 9	الحوادث المدرسية والرياضية وحوادث الشغل والمصلحة	تعريف الحادثة المدرسية والرياضية، الإجراءات القانونية، التغطية والتأمين
المحور 10	تقنيات التراسل الإداري	أنواع المراسلات الإدارية: المذكرة، التقرير، المحضر، الشكاية. قواعد الصياغة والشكل
المحور 11	آليات تفعيل أخلاقيات المهنة	الآليات المؤسسية والشخصية لتجسيد القيم المهنية في الفضاء التربوي

3. مكتسبات المجزوءة

3.1 القاعدة القانونية: المدخل المفاهيمي

أرسى هذا المحور أسس تفكيري القانوني قبل الخوض في التفاصيل التشريعية. فهمت أن القاعدة القانونية تتميز بثلاث خصائص جوهرية: العمومية والتجريد والإلزامية، وأنها تختلف اختلافاً جذرياً عن القواعد الأخلاقية التي قد تشاركها المضمون لكنها تفتقر إلى القوة الإلزامية والجزاء المنظم. هذا التمييز الأساسي هو ما يُعلمنا كيف تتعايش أخلاقيات المهنة مع التشريع: الأولى تُرسخ السلوك من الداخل، والثانية يُنظمه من الخارج، وكلاهما ضروري لنضج الممارسة المهنية.

3.2 الإطار المفاهيمي والتاريخي لأخلاقيات المهنة

كشف هذا المحور أن أخلاقيات مهنة التدريس ليست وليدة اليوم، بل لها جذور تاريخية وفلسفية ضاربة في العمق. فمنذ الفلسفة اليونانية مع سقراط وأرسطو، وعبر المنظومات الأخلاقية الدينية والإنسانية، مروراً بمواثيق حقوق الإنسان الدولية، تراكمت منظومة من القيم التي تحكم العلاقة بين المُعلم والمتعلم والمجتمع. في السياق المغربي، يُجسد الميثاق الوطني للتربية والتكوين ورؤية 2030 والقانون الإطار 17-51 هذا الإرث في توجهات معاصرة وملزمة. أدركت أن ممارسة التدريس بوعي أخلاقي تعني استحضار هذا التاريخ وتجديده في كل لقاء مع التلاميذ.

3.3 مصادر أخلاقيات مهنة التدريس ومبادئها المؤطرة

أضاء هذا المحور الينابيع التي تستقي منها أخلاقيات مهنة التدريس مشروعياتها ومضمونها: المصادر الدينية التي تُعلي من قيمة العلم والمعلم، والمصادر التشريعية من دساتير وقوانين ومراسيم، والمواثيق الدولية كإعلانات اليونسكو، إضافة إلى الأعراف المهنية المتوارثة في الوسط التربوي. أما المبادئ المؤطرة فتشمل الاحترام المتبادل، والأمانة في تقديم المعرفة، والعدل في التقويم والتعامل، والحياد الفكري بعيداً عن التوجيه الأيديولوجي، والولاء للمؤسسة والوطن. تعلمت أن هذه المبادئ ليست شعارات للحفظ، بل مرجعيات للقرار اليومي داخل الفصل الدراسي وخارجه.

3.4 أخلاقيات المهنة والقانون: التشريع التربوي ومصادره

مثّلت هذه المحاور قلب المجزوءة، إذ بيّنت كيف تتحول القيم الأخلاقية إلى نصوص قانونية ملزمة. التشريع التربوي هو منظومة النصوص القانونية التي تُنظّم المنظومة التعليمية، وتستقي من مصادر متعددة: الدستور بوصفه القانون الأسمي، والمواثيق الوطنية والقوانين التنظيمية، والمراسيم والقرارات الوزارية، والمذكرات التربوية. أدركت أن الجهل بهذه النصوص لا يُعفي من المسؤولية، وأن الأستاذ الواعي بحقوقه وواجباته القانونية هو الأقدر على حماية نفسه ومعلميه والمنظومة.

3.5 الأنظمة الأساسية: الوظيفة العمومية وموظفو التربية الوطنية

قدّم هذا المحور الإطار القانوني الدقيق لوضع الأستاذ بوصفه موظفاً عمومياً. فالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يُحدد حقوق الموظف (الحق في الأجر، العطل، التكوين، الترقّي، الحماية القانونية) وواجباته (الولاء، الحياد، السر المهني، الحضور والانتظام). أما النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، فيُضيف خصوصيات جوهرية: الواجبات البيداغوجية (الالتزام بالمناهج، إعداد الدروس، التقييم)، ومتطلبات التفتيش والتأهيل المستمر. هذان النظامان يُشكّلان معاً الإطار القانوني الكامل الذي يعمل فيه كل أستاذ يوماً بيوم.

3.6 المسؤوليات والعقوبات التأديبية

ربط هذا المحور بين الالتزامات والتبعات القانونية لعدم الوفاء بها. تعرّفت على ثلاثة أصناف من المسؤوليات: الإدارية (الناجمة عن الإخلال بالواجبات المهنية)، والمدنية (المتعلقة بالأضرار التي تلحق بالمتعلمين أو الغير)، والجنائية (في حالات بالغة الخطورة). أما العقوبات التأديبية فتتدرج من الإنذار والتوبيخ إلى الحسم من الراتب والتوقيف المؤقت وصولاً إلى العزل. استيعاب هذه المسطرة التأديبية وضمناتها (حق الدفاع، حضور محام) يُكرّس لدي ثقافة المساءلة المسؤولة بعيداً عن الخوف والارتجال.

3.7 الحوادث المدرسية والرياضية وحوادث الشغل

أضاء هذا المحور جانباً بالغ الحساسية والأهمية العملية. فالحادثة المدرسية تُعرّف بأنها كل إصابة تلحق بتلميذ أثناء خضوعه لإشراف المؤسسة التعليمية خلال أوقات الدراسة والأنشطة الموازية. والأستاذ في هذه الحالة مسؤول مدنياً ما لم يُثبت أنه بذل عناية حارس يقظ. تعلّمت الإجراءات الواجب اتباعها عند وقوع حادثة (الإسعافات الأولية، الإشعار الفوري للإدارة، تحرير التقرير)، وكذلك حوادث الشغل التي تُعطّي الأستاذ ذاته أثناء أداء مهامه. هذا الوعي العملي يُحوّلني من أستاذ قلق من المسؤولية إلى أستاذ مستعد لتحملها بكل احترافية.

3.8 تقنيات التراسل الإداري

خصّص هذا المحور اهتماماً بمهارة إجرائية أساسية كثيراً ما يُهملها التكوين المهني: القدرة على التواصل الكتابي الرسمي بكفاءة. تعرّفت على أبرز أنواع المراسلات الإدارية في الوسط التربوي: المذكرة الداخلية (للتواصل بين الأطراف داخل المؤسسة)، والتقارير (لرفع المعلومات إلى الرئاسة الإدارية)، والمحضر (للتدوين ما جرى في اجتماع أو واقعة)، والشكاية والتظلم (لحماية الحقوق). كما استوعبت القواعد الشكلية الصارمة لكل نوع: الترويسة، الخطاب، التوقيع، التاريخ والمراجع. هذه التقنية هي صوتي القانوني في المؤسسة، وإتقانها يعني القدرة على الدفاع عن نفسي والتواصل مع المنظومة بفعالية.

3.9 آليات تفعيل أخلاقيات المهنة في مجال التربية والتكوين

ختمت المجزوءة بمحور جامع يُجيب على السؤال الأهم: كيف تتحول هذه القيم والنصوص إلى ممارسة يومية حية؟ الآليات المؤسسية تشمل مجالس التدبير والمجالس البيداغوجية وأجهزة التفتيش والمتابعة، ومدونة أخلاقيات المهنة التي تُلزم الأطراف جميعها. والآليات الشخصية لا تقل أهمية: التكوين المستمر، التأمل في الممارسة (Reflective Practice)، بناء الهوية المهنية على أسس قيمية راسخة، والانخراط في مجتمعات التعلم المهنية. أدركت أن تفعيل أخلاقيات المهنة ليس قراراً يُتخذ مرة واحدة، بل هو مسار تجديد مستمر يبدأ في الفصل الدراسي ولا ينتهي.

5. أثر المجزوءة

5.1 دعامة أخلاقية وقانونية في مسار التكوين

تحتل هذه المجزوءة مكانة فريدة في مسار التكوين لأنها تخاطب الأستاذ لا بوصفه خبيراً في المادة فحسب، بل بوصفه فاعلاً مجتمعياً مسؤولاً. الوعي بالإطار القانوني يُحرّزني من القلق ويُمكنني من الفعل: أعرف حقوقي فلا أقصر في المطالبة بها، وأعرف واجباتي فلا أتجراً على انتهاكها. أعرف مسؤوليتي أمام الحوادث فأتصرف بحكمة وسرعة. وأعرف كيف أتواصل كتابياً مع المنظومة فلا أقف عاجزاً أمام مراسلة رسمية.

وعلى مستوى أعمق، مكنتني هذه المجزوءة من بناء هويتي المهنية على أسس راسخة: لست مجرد موظف ينفذ التعليمات، بل أنا معلم ذو رسالة أخلاقية، مُلزم بالقانون، مُنتم إلى تقليد إنساني عريق يُجلّ العلم والمعلم.

5.2 الأثر البيداغوجي للعرض

علمتني تجربة إنجاز العرض شيئاً لا تكفيه القراءة لتعليمه: أن النقل الديداكتيكي فن مُعقد. فتحويل نص قانوني إلى محتوى قابل للاستيعاب والتوظيف من طرف زملاء في تكوين مهني يتطلب ثلاثة شروط متلازمة: الاستيعاب العميق للمحتوى، والانسجام مع حاجات الجمهور، والقدرة على بناء سيناريو بيداغوجي يوازن بين الجدية العلمية والتحفيز. وأحسب أن هذا بالضبط ما طالبتني به مجزوءة علوم التربية ومجزوءة أخلاقيات المهنة معاً: أن أصبح مُصمّم تجارب تعلم، لا مجرد ناقل محتوى.

5.3 تنمية الكفايات المستعرضة

أسهمت هذه المجزوءة في تنمية كفايات مستعرضة لا غنى عنها في المسار المهني. البحث في النصوص القانونية وانتقاء الجوهري منها دون الثانوي صقل ملكة التحليل النقدي. العمل الجماعي في تصميم العرض وتقسيم المهام طوّر مهارة التنسيق والتفاوض. الوقوف أمام الزملاء لتقديم محتوى قانوني دقيق عزّز ثقتي بالتواصل الرسمي. والتأمل في جودة عرضنا بعد تقديمه رسّخ عادة الممارس المتبصر الذي لا يتوقف عن التساؤل والتحسين. هذه الكفايات هي ما سيُفرّق في الواقع المهني بين أستاذ تقني وأستاذ ذي تكوين شامل.

6. خاتمة

شكّلت مجزوءة أخلاقيات المهنة والتشريع التربوي تجربة تكوينية بالغة الأثر، لأنها خاطبت الأستاذ في أبعاده الثلاثة جميعها: الإنسان الذي يحمل قيماً، والمواطن الذي يلتزم بالقانون، والمهني الذي يُوظف هذا كله في خدمة المتعلم.

ما أحمله من هذه المجزوءة ليس حزمة نصوص قانونية للحفظ، بل وعياً جديداً بما يعنيه أن تكون معلماً: أن تُوقن بأن كل قرار تتخذه في الفصل — من طريقة التقويم إلى أسلوب الإنصات، ومن كيفية التعامل مع حادثة إلى طريقة صياغة تقرير — هو قرار ذو بُعد أخلاقي وقانوني في آنٍ واحد.

ختاماً، ما التزمتُ به شخصياً بعد هذا التكوين هو أن أكون "ممارساً مُتبصّراً" (Reflective Practitioner): أتأمل في ممارستي، أراجع قراراتي في ضوء المبادئ والنصوص، وأجدّد التزامي بأخلاقيات المهنة في كل فصل دراسي جديد كأنه عقد يُعقد من جديد مع التلاميذ والمجتمع والوطن.